

1500878-74.2021.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo
Comarca: Serra Negra
Foro: Foro de Serra Negra
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... da PM foi o fato de estar no local de tráfico e ele estar passando algo para o rapaz. Diante dessa situação que despertou a atenção da equipe". Por fim, anotou que "O réu é conhecido, sim, no nosso meio policial por estar envolvido com entorpecentes, com tráfico, como usuário também e já é conhecido no nosso meio policial sim" (fls. 202/203).

Por outro lado, a testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500878-74.2021.8.26.0595 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500878-74.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2140020/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 12696412 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 831/21/112 -
DEL.POL.SERRA NEGRA, 2140020 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENEDITO JOSE DE PAULA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

BENEDITO JOSE DE PAULA NETO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 21h35, na Rua Paulina, nº 35, Centro, na Cidade de Serra Negra, trazia consigo, para o fornecimento ao consumo de terceiros, 05 porções de "cocaína", que juntas pesaram 2,8 g.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 147/150). A denúncia foi recebida (fls. 160/161).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 199/200).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 214/218). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou, em síntese, que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório. Requereu, enfim, a improcedência da ação (fls. 221/225).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou devidamente provada por meio do laudo toxicológico definitivo (fls. 63).

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, negou a prática da infração penal. Aduziu ser usuário de drogas, não traficante. Afirmou que "Eu estava com droga, realmente, eu comprei pra mim usar 5 papelote", pontuando que "Eu comprei desse rapaz que saiu andando" (fls. 208/210).

Todavia, a negativa do acusado restou isolada no quadro probatório. Com efeito, o exame das provas colhidas, em conjunto, revela que praticou o crime narrado na peça acusatória.

A testemunha Cristiano de Souza Bueno, policial militar, quando ouvido na delegacia de polícia, afirmou que "estávamos em patrulhamento pelo local da rodoviária quando observamos uma pessoa passando algo para outra pessoa e diante destes fatos fomos abordá-lo, sendo esta pessoa abordada identificada como Benedito, antes da realizarmos a busca pessoal, próximo aos pés de Benedito foi encontrado um papelote de droga de substância cocaína e em revista pessoal foi encontrado um celular, vinte e cinco reais em dinheiro e 04 papelotes de cocaína em seu bolso, após trouxemos Benedito para a delegacia" (fls. 65).

Em Juízo, afirmou que "No momento que passamos com a viatura, próximo da rodoviária, visualizamos o Benedito entregando algo para um rapaz, fato que chamou nossa atenção pelo local ter muitas denúncias de tráfico. Pegamos a viatura, fomos até ele e efetuamos a abordagem. O rapaz que ele entregou uma substância, alguma coisa, se evadiu correndo, o único que a gente conseguiu abordar foi o Benedito, de acordo com a situação. Na busca pessoal, eu fiquei na segurança e meu parceiro estava de encarregado, ele fez a busca pessoal. Na busca pessoal, eu visualizei, acho que ele pegou no bolso da calça, no bolso de trás, se eu não me engano, 4 papelotes de cocaína e deixou cair uma. Na hora que meu parceiro foi efetuar a abordagem, o Benedito deixou cair um papelote de cocaína e, diante dos fatos, então, acho que totalizou cinco. Aí, diante dos fatos, demos voz de prisão pra ele e o conduzimos até o Distrito Policial de Serra Negra". Acrescentou que "O que despertou a atenção da PM foi o fato de estar no local de tráfico e ele estar passando algo para o rapaz. Diante dessa situação que despertou a atenção da equipe". Por fim, anotou que "O réu é conhecido, sim, no nosso meio policial por estar envolvido com entorpecentes, com tráfico, como usuário também e já é conhecido no nosso meio policial sim" (fls. 202/203).

Por outro lado, a testemunha Heverton Carlos de Lima, policial militar, quando ouvido na delegacia de polícia, afirmou que "estávamos em Ronda pelo local do terminal rodoviário quando observamos uma pessoa passando algo estranho para uma outra pessoa e diante desta circunstância fomos abordá-lo, sendo que esta pessoa abordada foi identificada como Benedito, antes da busca pessoal, próximo aos pés de Benedito foi achado um papelote de droga de substância droga cocaína e após em revista pessoal foi encontrado um celular, vinte e cinco reais em dinheiro e 04 papelotes de cocaína em seu bolso, em suas vestes, após colocamos Benedito Jose de Paula Neto na viatura e trouxemos para a delegacia" (fls. 66).

Em Juízo, afirmou que "a equipe estava em patrulhamento conforme acontece pela cidade, normalmente. Nas proximidades da rodoviária, foi avistado um indivíduo com atitude suspeita e foi realizada uma abordagem. Na noite dos fatos, esse cidadão

estava com uma outra pessoa. Com a aproximação da viatura, a outra pessoa saiu andando, não foi possível fazer a abordagem. Porém, o rapaz que se encontra aí, ele foi abordado, vamos dizer que foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente na posse dele e ele tentou se livrar da substância, porém não teve êxito" (fls. 204/205).

Sobreleva notar que o acusado não apontou a pessoa que teria lhe vendido as porções de cocaína.

Assim, as palavras dos policiais devem ser recebidas sem qualquer ressalva, uma vez firmes e livres de contradições não autorizam vislumbrar sequer indício pretendiam prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de atos que denotam movimentação típica de tráfico de drogas. Sobre a validade dos depoimentos dos agentes públicos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isoladas - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Penas, no entanto, reduzidas - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réus possuidores de antecedentes criminais e reincidentes - Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação 0000428-72.2016.8.26.0599; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019) - destaque nosso.

Acrescente-se, ainda, que os arquivos extraídos do telefone móvel pertencente ao acusado também indicam que ele praticava o tráfico de drogas.

A mensagem copiada às fls. 79 revela "Roger Bertini" perguntando-lhe "Se tem 10 mango de verde para vender ara mim". Convém lembrar, aqui, por esclarecedor, que as passeatas em favor da legalização da "maconha" foram denominadas de "Passeata Verde".

Às fls. 85 lê-se "Gazinho" perguntando-lhe "Mas aí tem branca?". "De quanto". O termo "Branca", dentro do contexto linguístico descortinado, pode ser entendido como "cocaína".

Os áudios extraídos também revelam o comércio ilícito, sobretudo o que se pode acessar por meio do link <https://1drv.ms/u/s!Ap83Pb-gr3gZgWN0Juh2sIqa3AnK?e=DwDRBe>, copiado às fls. 101. Aqui ouve-se, claramente, uma mulher (desconhecida) perguntando ao acusado "(...) você está vendendo quanto? Você pegou mais e está vendendo por quanto? Porque, talvez amanhã, se você for entregar para mim, tem uma pessoa que quer também".

É necessário, observar, ainda, as circunstâncias da apreensão, a natureza da droga apreendida e a forma como as porções estavam embaladas. A origem lícita do dinheiro apreendido também não foi comprovada.

Não é demais lembrar que o acusado ostenta condenação definitiva, por infração aos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, fato que, infelizmente, não pode, no caso, ser totalmente desconsiderado.

A testemunha arrolada pela Defesa declarou que o acusado é responsável e trabalhador, "faz os deveres certo trabalha certo, trabalha certo, não falta no serviço" (fls. 206/207).

Conclui-se, pois, que o conjunto probatório é robusto, e aponta para a responsabilidade criminal do réu.

Destarte, a ação é procedente.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento aos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado (Processo nº 1442-79.2008 - fls. 134, Processo nº 10249-64.2006 - fls. 135, Processo nº 3982-48.2012 - fls. 136). A condenação de fls. 136 será observada na segunda fase, como reincidência. O acusado ostenta Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão do aumento de um sexto.

Prosseguindo, na segunda fase, observo a agravante da reincidência "específica" (Processo nº 3982-48.2012 - fls. 136). Não observo atenuantes. Assim, fixo a pena

em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em razão do aumento de um sexto.

Na última fase, não observo causas de aumento ou diminuição de pena. Nesse ponto, é importante destacar que o réu é reincidente em crime doloso (fls. 136), o que impede a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu BENEDITO JOSE DE PAULA NETO, qualificado às fls. 103/104, à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Incabível a concessão de qualquer benefício legal.

O réu é reincidente específico e tem maus antecedentes (fls. 134/136), de modo que fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu a todo o processo nessa condição. Consigne-se que o Ministério Público não requereu-lhe a prisão preventiva.

Ante os termos do art. 63 da Lei 11343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido (fls. 14/16) uma vez que não foi comprovada sua origem lícita, bem como do telefone móvel apreendido (fls. 14/16), que foi utilizado para práticas ilícitas.

Oportunamente, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 30 de março de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA